

Amir Zaki bin Asári

lwn.

Adilah binti Abdul Aziz

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), YA Datuk Mohd Nadzri bin Abd Rahman (Panel)]

20 Mei 2025 bersamaan 22 Zulkaedah 1446H

Kes Semakan No. : 2502-A0010-431-0013

[Semakan Perintah/ Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah– Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 - Perintah Interim hadhanah]

Pegum Pemohon : Puan Siti Marlina binti Shik Ibrahim (Tetuan Lina & Associates)

Pegum Responden: Puan Nursakinah binti Jaludin (Tetuan Nursakinah Jaludin).

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan terhadap keputusan YA Hakim Bicara yang difailkan oleh Pemohon pada 28/2/2025 bagi menyemak Perintah Permohonan Interim Hadhanah Anak yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 21/1/2025 melalui Permohonan No: 2408-H0110-431-0470.

[2] Pada 27/2/2025, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah melalui Permohonan No. 2408-H0110-431-0470 telah memerintahkan bahawa:

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan pihak Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- ii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak yang bernama Adam Mikail bin Amir Zaki (No.SK: 210709-10-0232) hendaklah diberikan kepada Pemohon;*
- iii. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan diberikan kepada Responden pada setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan Responden dibenarkan mengambil anak tersebut pada hari Sabtu jam 9.00 pagi dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum pukul 06.00 petang;*
- iv. *Lokasi pengambilan dan penghantaran adalah di alamat Lot 32160, Jalan Lapis 2, Batu 6 kampung Semente, Jalan Kapar, Klang, Selangor atau mana-mana lokasi yang dipersetujui pihak-pihak;*
- v. *Mahkamah memerintahkan Pihak Polis Diraja hendaklah memberikan kerjasama bagi memastikan perintah ini dilaksanakan;*
- vi. *Perintah berkuatkuasa serta merta hingga kes hadhanah Saman No:2407-H0110-231-0441 selesai dibicarakan atau ada perintah lain dikeluarkan.*

[3] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa:

- (a) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung keputusan Perintah Permohonan Hak Jagaan Anak Interim yang diputuskan pada 27hb Mei 2025 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 2408-H0110-431-0470;
- (b) Mahkamah menggantung perlaksanaan perintah Kes tersebut sehingga permohonan ini selesai.

FAKTA KES

- [4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 1/3/2019 di Klang dengan bilangan daftar 512/19 dan pihak pihak dalam prosiding perceraian di MRS Klang.
- [5] Hasil daripada perkahwinan, Pemohon dan Responden dikurniakan dengan dua orang anak iaitu Adam Mikael (No. K/P: 191112-10-2609) (6 tahun) dan Aisya Mikayla (No. K/P: 210709-10-0232) (4 tahun).
- [6] Pada 31/7/2024, Pemohon memfailkan Permohonan hadhanah di MTS melalui Saman No: 2407-H010-231-0441. Pemohon menuntut supaya anak pertama diberikan jagaan kepada Pemohon dan anak kedua diberikan hak jagaan kepada Responden.
- [7] Berikutan daripada permohonan Pemohon tersebut, pada 12/8/2024, Responden telah memfailkan Permohonan Jagaan Anak Sementara (Interim) melalui Saman No:2408-H0110-431-0470.
- [8] Pada 27/02/2025, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan permohonan interim hadhanah tersebut sebagaimana berikut:

- i- *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- ii- *Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak bernama adam Adam Mikael Bin Amir Zaki(No. S/K: 191112-10-2609) dan Aisya Mikayla Binti Amir Zaki (No. S/K: 210709-10-0232) hendaklah diberikan kepada Pemohon.*
- iii- *Mahkamah memerintahkan hak lawatan diberikan kepada Responden pada setiap minggu kedua dan keempat setiap bulan di mana Responden dibenarkan mengambil anak-anak tersebut pada hari Sabtu jam 9.00 pagi dan dipulangkan pada hari Ahad sebelum jam 6 petang.*
- iv- *Lokasi pengambilan dan penghantaran adalah di alamat Lot 32160, Jalan Lapis 2, Batu 6 kampung Sementa, Jalan Kapar, 42100 Klang. Selangor Darul Ehsan atau mana-mana lokasi yg dipersetujui pihak-pihak.*
- v- *mahkamah memerintahkan pihak Polis DiRaja Malaysia hendaklah memberikan kerjasama bagi memastikan perintah ini dilaksanakan.*
- vi- *Perintah ini berkuatkuasa serta merta hingga kes hadhanah Saman No: 2407-H0110-231-0441 selesai dibicarakan atau ada perintah lain dikeluarkan.*

ALASAN SEMAKAN

[9] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 28/2/2025. Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan bahawa:

- a) Hakim terkhilaf apabila mengabaikan status quo anak sulung yg dijaga oleh Pemohon sebelum kes induk hadhanah lagi. Hakim tidak mengambil kira bahawa permohonan Interim adalah untuk mengekalkan status quo, kebiasaan dan kelaziman anak tersebut. Manakala, kelayakan penjagaan hanya akan dibicarakan dalam kes induk.
- b) Hakim khilaf apabila mengabaikan surat rujukan Hospital Shah Alam dan bukti penderaan anak sulung.
- c) Hakim khilaf apabila mengenepikan isu mudarat ke atas anak sulung apabila memerintahkan interim kepada ibu.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Sukacita kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan

kriteria- kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 53 [Akta 505] –

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. Kesilapan/kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.
4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.
 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.
 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.
 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).
 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.
 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel

Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

10. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daritarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[12] Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di negeri-negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti dalam kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.**

[13] Berdasarkan rujukan terhadap Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

- [14] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, kami dapati kes Permohonan No. 2408-H0110-431-0470 telah pun selesai dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah secara inter-parte. Semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah, kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya dalam kes tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.
- [15] Kami telah memanggil fail kes Induk Pemohonan Interim Saman No: 2408-H0110-431-0470 untuk penelitian dan pemerhatian bagi tujuan semakan ini. Berdasarkan semakan Kami terhadap Alasan Penghakiman, Kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas isu status quo kepada ibu mengikut hukum syarak dan undang-undang.
- [16] Pada hemat Kami, seksyen 201 ETMSS 2003 tidak menghalang suatu perintah interim dikeluarkan oleh MTS. Kami perturunkan seksyen 201 ETMSS 2003 seperti berikut:

“Perintah interim tentang hadhanah 201.

(1) Tertakluk kepada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2/2003] jika Mahkamah berpuas hati, atas permohonan mana-mana pihak untuk mendapatkan hadhanah seseorang kanak-kanak dalam apa-apa kausa atau perkara, bahawa hal keadaan memerlukan dibuat suatu perintah interim tentang hadhanah kanak-kanak itu, maka Mahkamah boleh membuat perintah sedemikian yang hendaklah berkuat kuasa serta-merta dan hendaklah terus berkuat kuasa sehingga Mahkamah membuat keputusan atas kausa atau perkara itu.”

- [17] Kami berpendapat peruntukan di atas tidak menghalang dibuat perintah interim secara jelas sebaliknya perintah interim boleh dikeluarkan jika

Pemohon dapat kemukakan kepada mahkamah hal keadaan yang boleh dipertimbangkan oleh mahkamah untuk membenarkan perintah interim.

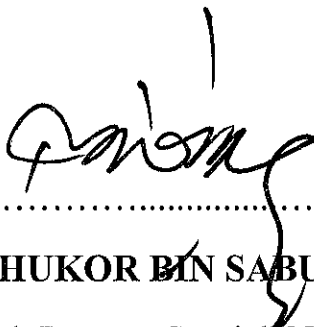
- [18] Selain daripada itu Kami dapati Pemohon telah memfailkan permohonan hadhanah anak merujuk kes induk dan kes ini masih berjalan dalam prosiding mahkamah.
- [19] Berdasarkan pemerhatian dan semakan terhadap catatan prosiding dan Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara Kami berpandangan YA Hakim Bicara telah membuat pertimbangan sewajarnya dalam membuat keputusan kes ini. Kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara yang mana ibu adalah pihak yang paling layak untuk menjaga anak dan pada kebiasaannya menyusu dan memerlukan kasih sayang seorang ibu.
- [20] Secara umumnya, Kami bersetuju telah berlaku kekhilafan oleh YA Hakim Bicara apabila meluluskan permohonan Interim yang telah dipohon oleh pihak Responden. Ini adalah bertentangan dengan Arahan Amalan No. 5 tahun 2016 (Garis Panduan Prosiding Ex Parte Hadhanah dan Injuksi). Walau bagaimanapun Kami melihat keperluan dalam kes hadhanah tidak perlu berlaku pertukaran Jagaan sementara demi kemaslahatan anak-anak. Oleh Yang demikian Kami tidak berhajat untuk mengganggu penghakiman dan keputusan interim yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara. Berpaksakan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya menghormati perintah Interim hadhanah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah demi kemaslahatan anak-anak.
- [21] Sukacita Kami ingin memberi nasihat kepada pihak-pihak bahawa perintah Interim hanya bersifat sementara menunggu keputusan kes induk diputuskan oleh MTS. Sepatutnya pihak-pihak penumpukan perhatian dan tindakan terhadap kes induk supaya dapat diputuskan dengan segera oleh Mahkamah

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Kes induk Hadhanah Anak Permohonan No: 2407-H0610-231-0441 diselesaikan perbicaraan dengan segera.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

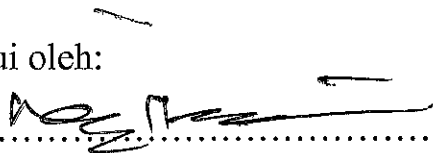
Dipersetujui oleh:

Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

2. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
3. YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor